

GEHEIMHALTUNGSVEREINBARUNG — ENTWURF AUF BASIS DES IHK-HESSSEN-MUSTERVERTRAGS (STAND 01.01.2025)

Diese Geheimhaltungsvereinbarung (nachfolgend „Vereinbarung“) wird zwischen dem Erfinder und dem an einer Lizenz oder am Kauf interessierten Unternehmen (jeweils einzeln „Partei“, zusammen „Parteien“) mit Wirkung zum Datum der Unterzeichnung geschlossen. Vertragsgegenstand ist die Offenbarung Vertraulicher Informationen zur neuen Entwicklung / technischen Idee / Erfindung (nachfolgend „Entwicklung“).

I. Vertragsgegenstand. Die Parteien beabsichtigen, einen Vertrag (zum Beispiel Know-How-Vertrag, Kaufvertrag, Lizenzvertrag) über eine Zusammenarbeit zur Entwicklung zu schließen, bei der die Entwicklung genutzt werden soll. Der Erfinder beabsichtigt, dem Interessenten Vertrauliche Informationen zur Verfügung zu stellen, die bisher weder insgesamt noch in ihren Einzelheiten bekannt oder ohne Weiteres zugänglich waren.

II. Vertrauliche Informationen. Vertrauliche Informationen im Sinne dieser Vereinbarung sind sämtliche Informationen (ob schriftlich, elektronisch, mündlich, digital verkörpert oder in anderer Form), die von dem Erfinder an den Interessenten offenbart werden. Hierzu zählen insbesondere Geschäftsgeheimnisse, Produkte, Herstellungsprozesse, Know-how, Erfindungen, Geschäftsstrategien, Businesspläne, Finanzplanung sowie digital verkörperte Informationen. Keine Vertraulichen Informationen sind solche Informationen, die der Öffentlichkeit vor der Mitteilung bekannt waren, die dem Interessenten bereits vor der Offenlegung nachweislich bekannt waren, die ohne Nutzung Vertraulicher Informationen selbst gewonnen wurden oder die von einem berechtigten Dritten übergeben wurden.

III. Verpflichtungen des Interessenten. Der Interessent verpflichtet sich, die Vertraulichen Informationen streng vertraulich zu behandeln und nur im Zusammenhang mit dem Zweck zu verwenden. Die im Gedächtnis der Mitarbeiter des Interessenten verbleibende allgemeine Erfahrung, allgemeines Fachwissen und allgemeine Geschäftskennntnis darf vom Interessenten in dessen gewöhnlicher Geschäftstätigkeit frei verwendet werden; hieraus wird kein Lizenzrecht an Patenten, Urheberrechten oder Geschäftsgeheimnissen des Erfinders begründet.

IV. Rückgabe und Vernichtung. Die Parteien werden Unterlagen, die sie jeweils vom anderen im Zusammenhang mit der Entwicklung erhalten haben, nach Beendigung der Vereinbarung unverzüglich dem jeweiligen Informationsgeber zurückgeben. Auf Aufforderung des Erfinders ist der Interessent verpflichtet, sämtliche Vertraulichen Informationen einschließlich der Kopien innerhalb von zehn (10) Arbeitstagen zurückzugeben oder zu vernichten und die Vernichtung schriftlich zu versichern.

V. Vertragsstrafe und Unterlassung. Unabhängig von einem etwaigen Schadensersatzanspruch verpflichtet sich der Interessent, für jeden Fall des schuldhaften Verstoßes gegen diese Vereinbarung eine angemessene Vertragsstrafe zu zahlen, deren Höhe im Ermessen des Gläubigers steht. Die Geltendmachung weiterer Schadensersatzansprüche bleibt vorbehalten. Unabhängig davon hat der Erfinder einen Anspruch auf Unterlassung gemäß §§ 887, 890 ZPO. Bei formularmäßig verwendeten Vertragsstrafeklauseln (AGB) ist die rechtsprechungsbekannte Fünf-Prozent-Obergrenze (5 % der Auftragssumme) zu beachten.

VI. Vertragslaufzeit. Diese Vereinbarung tritt nach Unterzeichnung in Kraft und endet drei (3) Jahre nach Beendigung des Informationsaustausches zum vorgenannten Zweck. Diese Verpflichtung zur Geheimhaltung gilt auch weiter, wenn der beabsichtigte Vertrag über die Zusammenarbeit nicht zustande kommt oder beendet ist, außer die Entwicklung ist inzwischen offenkundig, wofür der Interessent die Beweislast trägt.

VII. Rechtswahl und Gerichtsstand. Auf den Vertrag ist deutsches Recht anzuwenden. Für Streitigkeiten aus diesem Vertrag ist das Gericht am Sitz des Erfinders örtlich zuständig, soweit der Interessent Kaufmann ist.

VIII. Schlussbestimmungen. Die vorliegende Vereinbarung stellt die gesamte zwischen den Parteien getroffene Vereinbarung dar und ersetzt alle früheren Vereinbarungen zum oben genannten Zweck. Mündliche Nebenabreden bestehen nicht. Änderungen und Ergänzungen dieser Vereinbarung bedürfen der Schriftform.